

0021084-82.2015.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1035/2015 - 6º

Distrito Policial - Cambuci, 150/2015 - 6º Distrito Policial - Cambuci

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS LOPES FIGUEIRA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

CARLOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 0021084-82.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0021084-82.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1035/2015 - 6º

Distrito Policial - Cambuci, 150/2015 - 6º Distrito Policial - Cambuci

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS LOPES FIGUEIRA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

CARLOS LOPES FIGUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a acusação, no dia 11 de março de 2015, por volta das 13h, no Parque Dom Pedro II, 100, Centro, São Paulo, trazia consigo, para fim de tráfico, substâncias entorpecentes, consistentes em 7 porções de crack, que causam dependência física e psíquica, conforme laudo de constatação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 25,00 em espécie.

Consta da denúncia que, policiais civis visualizaram o denunciado vendendo pedra de crack para um indivíduo, que se evadiu. Em revista pessoal, foram localizadas 07 pedras de crack e a quantia de R\$ 25,00 na posse de CARLOS.

Em audiência de custódia realizada aos 12 de março de 2015 foi concedida liberdade provisória ao acusado (fls. 172/174).

A denúncia foi recebida aos 14 de abril de 2015 (fl. 64).

Por decisão datada de 17 de setembro de 2015 foi suspenso o processo e o prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fl. 130).

Com a informação de que o Réu encontrava-se preso por outros fatos, foi determinada a sua citação (fls. 210/211).

O Réu foi citado (fl. 239).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação a fl. 242.

Foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 244/245).

Durante a instrução do processo em juízo nenhuma testemunha foi ouvida.

Encerrada a instrução, seguiram-se os memoriais finais apresentados pelas Partes.

O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição do Réu, por insuficiência de provas.

A Defensoria Pública, por sua vez, reiterou o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada improcedente, devendo ser acolhidos os pedidos formulados pelo Ministério Público e pela Defesa de absolvição do acusado.

Trata-se de acusação de prática do crime de tráfico de entorpecentes, ocorrência de mais de sete anos atrás, ocasião em que apreendido 1,5g de droga, distribuída em 7 porções, revelado resultado positivo para cocaína.

Não há dúvida quanto à materialidade, demonstrada pelo Laudo de Constatação acostado as fls. 42/43 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico as fls. 93/95.

No entanto, durante a instrução sob o crivo do contraditório e ampla defesa não foi colhida prova que autorize a condenação do acusado por crime de tráfico de drogas.

Tanto que ambas as Partes, Ministério Público e Defesa pugnaram pela absolvição.

Pelo que se vê não há fundamento seguro para a condenação, devendo ser acolhidas as alegações finais do Ministério Público que sustentou a tese de absolvição por falta de provas.

Enfim, o conjunto probatório é insuficiente para se imputar a prática do tráfico ao ora acusado.

As provas produzidas durante o inquérito policial, procedimento administrativo inquisitivo e sigiloso serviram de base para a formação da "opinio delicti" e oferecimento da denúncia, mas não podem servir para sustentar uma condenação criminal, quando não confirmadas em juízo.

Consoante o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Verificada a inexistência de elementos coesos dentre as provas produzidas em juízo não resta outra alternativa senão a absolvição do réu. A condenação criminal só é cabível com provas seguras, consistentes, da materialidade e autoria do delito, sem o que, deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

No mais, conforme preleciona Aury Lopes Jr "o Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e, sem o seu pleno exercício, não se abre a possibilidade de

o Estado exercer o poder de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo estatal está condicionado à invocação feita pelo MP mediante o exercício da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão de proceder contra alguém. Como consequência, não pode o juiz condenar, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, acolhendo, também, a manifestação do Ministério Público em memoriais finais como subsídio para decidir, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, a fim de ABSOLVER o denunciado CARLOS LOPES FIGUEIRA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação que lhe fora feita de prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA